

1500306-52.2021.8.26.0035

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCELO HENRIQUE MARIANO

Comarca: Águas de Lindóia

Foro: Foro de Águas de Lindóia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... mãe na rua trabalhando); denúncias de tráfico chegando no conselho; jamais traficou na presença do filho; foi atrás do "viva leite"; na semana seguinte à ida ao conselho, psicólogo informou que solicitaria o auxílio; teve infância difícil, mora com a avó desde a prisão do pai.

Desta forma, por todos os fundamentos expostos, a condenação é mandatória. O auto de exibição e apreensão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Águas de Lindóia

Foro de Águas de Lindóia

Vara Única

Rua Francisco Spartani, 66., Águas de Lindóia - SP - cep 13940-000

1500306-52.2021.8.26.0035 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500306-52.2021.8.26.0035

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANA BEATRIZ VALES DE ARAUJO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO HENRIQUE MARIANO

Vistos.

ANA BEATRIZ VALES DE ARAUJO foi processada como incurso nas penas do art. 33 da Lei n. 11.343/06, porque no dia 01/07/2021, transportou e trouxe consigo, para fins de consumo de terceiros, 23,66 gramas de cocaína sob forma de pedra (72 porções) e 1,61 grama de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificada, apresentou resposta às fls. 126/128, sustentando a inépcia da inicial. A denúncia foi recebida às fls. 136/138, em 20/09/2021. Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e, ao final, realizado o interrogatório da acusada (fls. 195/196).

Em debates, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia, sem aplicação da minorante do art. 33, §4º, com fixação de regime fechado. A Defesa, a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da benesse do art. 33, §4º.

Juntou-se os laudos periciais dos celulares apreendidos (fls. 229/232 e 233/236), dando vista às partes para manifestação. O Ministério Público reiterou suas alegações finais (fl. 240). A Defesa quedou-se inerte.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O crime de tráfico de drogas está tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Cuida-se de crime próprio na modalidade prescrever e comum nas demais condutas; formal; doloso; comissivo; de perigo abstrato; instantâneo nas condutas importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, oferecer, prescrever, ministrar, entregar a consumo e fornecer e permanente nas condutas expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo e guardar; (Gabriel Habib, Leis Penais Especiais, 10ª ed., p. 673).

Pela acusação, Antonio Morgado Neto relatou que foi cumprido mandado de busca em residência; recebidos pela avó da acusada; no quarto encontraram crack, maconha e dois celulares; "bem conhecida dos meios policiais"; conselho tutelar acompanha filho; drogas estavam no quarto que ela dormia; não falou nada; irmã e cunhado presos; mãe já foi presa e pai está preso também..

Vagner de Oliveira Preto narrou que ré gerenciava biqueira que ficava no bairro Casas Populares; já existia inquérito acusando-a em outro caso, que envolvia adolescente; descobriram endereço que estava morando; denúncias de que armazenava drogas na casa e comercializava; em cumprimento a mandado de busca e apreensão, no quarto, em uma gaveta da cômoda, localizadas porções de crack e maconha; avó "ficou conformada".

Na hipótese, materialidade do delito está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fl. 01); boletim de ocorrência n. 208/2021 (fls. 06/07); auto de exibição e apreensão (fls. 08/09); auto de constatação preliminar (fls. 10/11); laudos de exames químico-toxicológicos (fls. 140/142 e 143/145), que atestaram a presença da substância cocaína e tetraidrocanabinol, encontradas em posse da acusada bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial e prova oral produzida em Juízo.

As drogas foram apreendidas em posse da acusada, no cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em virtude de apuração do crime do art. 33 (fls. 19/20), em quantidade incompatível com o consumo, em porções individualizadas, como se destinadas à venda (fls. 22/23).

A autoria é inquestionável e decorre da confissão em Juízo. A ré afirmou que mora com avó desde os doze anos; tem filho de três anos; não tinha condições para sustentá-lo; pegou droga para vender; cerca de três dias antes; familiares também foram presos (pai e irmã ainda estão presos, mãe na rua trabalhando); denúncias de tráfico chegando no conselho; jamais traficou na presença do filho; foi atrás do "viva leite"; na semana seguinte à ida ao conselho, psicólogo informou que solicitaria o auxílio; teve infância difícil, mora com a avó desde a prisão do pai. Desta forma, por todos os fundamentos expostos, a condenação é mandatória. O auto de exibição e apreensão (fls. 08/09); auto de constatação preliminar (fls. 10/11); laudos de exames químico-toxicológicos (fls. 140/142 e 143/145), que atestaram a presença da substância cocaína e tetraidrocanabinol, encontradas em posse da ré, aliados às ponderações acima, são suficientes à prolação do decreto condenatório.

PASSA-SE À DOSIMETRIA DA PENA.

Na primeira fase de fixação da pena, no que diz respeito à consideração das circunstâncias judiciais, em atenção aos arts. 59 do CP, 42 e 43 da Lei n. 11.343/2006, a pena é fixada no mínimo legal, pois as circunstâncias não excedem a gravidade inerente a o tipo. Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, preenchidos os requisitos do art. 33, §4, da Lei n. 11.343/2006. Com efeito, o dispositivo prevê que faz jus à benesse o agente que "seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa" - grifou-se.

Consigne-se que "nos termos da jurisprudência desta Corte, "A aplicação da minorante do tráfico não fica condicionada ao disposto no art. 42, da Lei de Drogas. Trata-se de direito subjetivo do réu, de sorte que, atendidos os requisitos legais, mister a aplicação da referida causa redutora de pena" (AgRg no REsp 1902218/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe

12/03/2021)".

A despeito de as testemunhas de acusação terem afirmado que a acusada "comandava" o tráfico local, não há qualquer prova de reforço, certo que em seu interrogatório expôs que adquiriu as porções cerca de três dias antes, o que denota sua não dedicação pretérita às atividades criminosas, corroborado pela folha de antecedentes sem qualquer anotação (fls. 35/36).

Logo, de rigor a redução da pena em 2/3, o que resulta em pena definitiva de 01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão a ser cumprida no regime inicial aberto (art. 33, §2º, "c", do CP), além de 166 dias-multa; o valor da multa vai fixado no mínimo legal (art. 49, §1º, do CP).

Cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam: a) prestação de serviços à comunidade por igual período; b) limitação de final de semana, por igual período e nos moldes do art. 48 do CP; consigne-se que foi condenada a pena inferior a quatro anos, não é reincidente nem possui antecedentes criminais, de modo que a substituição, mais que suficiente ao caso, constitui direito subjetivo do acusado (art. 44 e §2º, do CP).

Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar a ré ANA BEATRIZ VALESI DE ARAUJO pela prática da conduta descrita no art. 33, da Lei n. 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito meses) de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos quais sejam: a) prestação de serviços à comunidade por igual período; b) limitação de final de semana por igual período e nos moldes do art. 48 do CP; além de 166 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Diante da incompatibilidade do regime inicial de cumprimento com a prisão preventiva, deixo de decretá-la (art. 387, §1º, do CPP). Após o trânsito em julgado: a) destruam-se as drogas apreendidas, inclusive as guardadas para contraprova (art. 72 da Lei n. 11.343/2006); b) expeça-se guia de execução definitiva; c) oficie-se ao TRE, para os fins do art. 15, III, da CF, na forma do art. 71, §2º, do Código Eleitoral; d) oficie-se ao IIRGD e ao SENAD (art. 63, §4º, da Lei n. 11.343/2006).

Custas pela ré, na forma do arts. 804 do CPP e 4º, §9º, "b", da Lei Estadual n. 11.608/2003, vedada a concessão dos benefícios da justiça gratuita no âmbito do processo de conhecimento (C. STJ, AgRg no AREsp 1601324/T0).

Decreto o perdimento do valor e bens apreendidos (fls. 08/09) (art. 63, I, da Lei n. 11.343/2006), os quais devem ser revertidos ao FUNAD (§1º). Oficie-se e providencie-se o necessário.

Registro dispensado (NCGJ, art. 72, §6º).

Publique-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquivem-se.

Águas de Lindoia, 30 de março de 2022.